TERMS AND CONDITIONS FOR TENDER NO. FOR THE YEAR		الشروط الخاصة للإشتراك في المناقصة رقم ( ) لسنة.....
Project No. :	نموذج رقم	رقم المشروع :
Villa of :		**فيلا السيد:**
Location :	**Form No.**	الموقع: **الرقم المرجعي :**
Consultant : ACAD		الإستشاري: آكاد للاستشارات الهندسية- شركه الشخص الواحد ذ م م
All contractors receiving the invitation to tender are required to acknowledge within five days, by fax, to First Abu Dhabi Bank – National Housing Loans (**FAB – NHL**) the receipt of Tender Documents and express their intentions, or lack of, to bid. Failure to acknowledge may risk the participation of the contractor in future tenders with **FAB – NHL**. All contractors participating in the tender are also required to understand and strictly comply with the following conditions when submitting the bid:		على المقاولين الذين إستلموا خطاب الدعوة إبلاغ بنك ابوظبي الأول – قروض الإسكان للمواطنين (**البنك**)، بواسطة الفاكس، بتأكيد إستلامهم لمستندات المناقصة و الرغبة بالإشتراك أو الإعتذار عنها، و ذلك في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الدعوة للمناقصة لتلافي عدم استدعائهم لاحقاً لمناقصات **البنك** في حال عدم الإخطار. كما يجب على المقاولين المشاركين في المناقصة الإطلاع و الإلتزام التام بما يلي عند تقديم العطاء:
1. Enclose a copy of the Contractor Registration Certificate with **FAB – NHL** and ensure that all Licenses and Certificates with the relevant statutory authorities are valid.		**1.** إرفاق صورة عن شهادة تسجيل المقاول لدي **البنك**، مع الحرص على أن تكون كافة التراخيص و التسجيلات لدي الجهات الرسمية المختصة سارية المفعول.
2. Enclose a copy of the valid Contractor Classification Certificate issued by the Committee for Classification of Contractors – at the Department Of Planning & Economy – Abu Dhabi. Contractors must only bid in tenders within the limits of their classification category.		**2.** إرفاق صورة عن شهادة التصنيف، سارية المفعول، و الصادرة من لجنة تصنيف المقاولين بدائرة التخطيط و الإقتصاد بإمارة أبوظبي. هذا و يجب إلتزام المقاولين بالعطاءات التي هي من ضمن حدود فئة تصنيفهم.
3. Submit an official offer (Form of Tender), showing the price in figures and letters expressed in the official currency of the United Arab Emirates. Contractors shall avoid any unnecessary eradication or erasure, otherwise they must affix their	**TTC – 1A**	**3.** تقديم خطاب السعر الرسمي (حسب نموذج صيغة العطاء)، مذكوراً فيه السعر بالأرقام و الحروف و بالعملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. و على المقاولين

signature and seal next thereto. The Offer Shall Be Valid for 45 Days From Tender Opening Date.		تجنب الكشط أو المحو مع ضرورة التوقيع والختم بجانبه إن وجد ويكون مدة سريان العرض 45 يوماً من تاريخ فتح المظاريف.
4. The contractor shall satisfy himself with the quantities mentioned in the **BOQ**, indicate a unit price next to each item separately whereby the total price of each item shall represent the actual and real amount required to execute that particular item of the Project in the best manner. The total price in writing in the official offer letter shall be the price to be taken into consideration. In the event of any omission or mistake in the pricing of any item, **FAB – NHL** shall have the options to either reject the offer or rectify the item with a Tender Committee non-negotiable decision.		**.4** على المقاول التأكد من الكميات الواردة بجدول الكميات و وضع سعر إفرادي مقابل كل بند على حده، بحيث يكون المبلغ الإفرادي للبند يمثل القيمة الفعلية و الحقيقية اللازمة لتنفيذ هذا البند من المشروع على أكمل وجه. هذا و يعتد بالسعر الإجمالي المدون بالحروف في خطاب السعر الرسمي للمشروع، و في حال إغفال بند أو الخطأ في تسعير أحد البنود، يجوز **للبنك** إما استبعاد العطاء أو تصحيح البند بقرار نهائي من لجنة المناقصات غير قابل للإعتراض عليه من المقاول.
5. The Contract price shall be indicated as a lump sum amount. It shall comprise the construction amount, inclusive of the water and electricity meter charges and connection fees, and the Consultant Fees (based on the percentage stated in the **BOQ**) derived from the construction amount. It is clearly understood that the Contractor's price includes all items mentioned in the Drawings, the Specifications (General and Particular), the **BOQ**, and all other conditions, such as demolition of the existing building and removal of its debris (if any). The Contractor shall refrain from introducing changes, corrections, additions, omissions, cancellations, or amendments to the Tender Documents, and shall be required to execute the full Project as stipulated in the said Documents.		**.5** أن يكون سعر العطاء بالمقطوعية شاملاً قيمة المقاولة الفعلية، بما في ذلك قيمة و رسوم توصيلات عدادات المياه و الكهرباء، و شاملاً أتعاب الإستشاري (حسب النسبة المبينة بجداول الكميات) محسوبة من قيمة المقاولة الفعلية. و يكون سعر المقاول شاملا دون لبس جميع البنود الواردة بالمخططات و المواصفات (العامة و الخاصة) و دفتر الكميات و جميع الشروط الأخرى ، كهدم المبنى القائم و إزالة مخلفاته (إن وجد)، مع عدم إجراء أي إلغاء أو تغير أو إضافة أو تعديل بأي منها، و يكون ملتزما بتنفيذ كامل المشروع كما ورد بكافة مستندات المناقصة.

6. The Contractor is deemed to have examined with appropriate care, the complete Tender Documents, including all addenda, and reflected the same in his official offer. Accordingly, the Contractor's offer is considered final and sufficient for proper performance and completion of the whole of the works.			**.6** يكون المقاول مسؤولاً عن دراسة كامل شروط و مستندات المشروع، شاملاً الملاحق الخاصة بها، و يعتبر عرضه مبنياً على ذلك. و عليه فإن العرض يعتبر نهائياً و ملزماً للمقاول لتنفيذ كافة أعمال المشروع على أكمل وجه.
7. Ensure all the Tender Documents (Drawings, Bills of Quantities [**BOQ**], Specifications, General and Particular Conditions) are stamped with the official company stamp. The official offer and **BOQ** shall be stamped on every page as well as signed on every page by the authorized person holding the power of attorney. A copy of the power of attorney has to be attached to the official offer.			**.7** التأكد من ختم جميع مستندات المناقصة بالختم الرسمي (المخططات و جداول الكميات و المواصفات و الشروط العامة و الخاصة). أما بالنسبة لخطاب السعر الرسمي و جداول الكميات فيجب أن تختم كافة الصفحات بالختم الرسمي و توقع من قبل الشخص المخول بالتوقيع مع ضرورة إرفاق صورة إعتماد التوقيع الخاصة به.
8. Bids not complying with the terms and conditions may be discarded by **FAB – NHL**.			**.8** لا ينظر للعطاء إذا لم تكتمل جميع الشروط المطلوبة و يحق **للبنك** إستبعاده فورا.
9. **FAB – NHL**, the Owner, and the Consultant are not obligated to award the Project to the lowest bidder, and are entitled to accept or reject any bid without having to give reasons for doing so. To that extent, the Contractor shall not have the right to claim for any loses he may have incurred in presenting this bid.			**.9** **البنك** و المالك و الإستشاري غير ملزمين بترسية العطاء على أقل الأسعار، و لهم الحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب، و لذلك لا يحق للمقاول المطالبة بأي تعويض عن أي مبالغ يكون قد صرفها في تحضيره لهذا العطاء.
10. These Terms and Conditions are deemed complementary to the Tender Documents. The Contractor shall not cancel, modify, amend or change any provisions stipulated herein, and submit the same within his sealed Bid envelope.			**.10** تعتبر هذه الشروط جزءاً متمماً لمستندات المناقصة و لا يحق للمقاول الإلغاء أو التغير أو التعديل أو الإضافة عليها، و تسليمها ضمن مظروف العطاء المغلق.
11. The awarded Contractor shall submit a Performance Bond valued at 10% of the Construction amount (being the Contract Agreement Value less the Consultant Fees)	**TTC – 2**		**.11** المقاول الذي تمت الترسية عليه ملزم بتقديم كفالة حسن التنفيذ و قيمتها 10% من قيمة المقاولة الفعلية (أي قيمة العقد مستثنى

starting as from the date of signing the Contract. The said performance bond shall not have limited validity, it shall be irrevocable, issued by a recognized bank operating in the UAE, and made in favor of **FAB – NHL** (as per the approved Format). The Contractor undertakes to provide the said Bond and sign the Contract within 15 days from the day following the date of Notice of Award. Failing that, **FAB – NHL** will have the option to revoke the award, as well as deprive the Contractor from the privilege of participating in future tenders.		منها أتعاب الإستشاري) و تبدأ من تاريخ توقيع العقد و تكون غير محددة المدة و غير قابلة للألغاء و صادرة من أحد المصارف العاملة بالدولة و لصالح **البنك** (حسب النموذج المعتمد). كما يلزم المقاول بتقديمها و توقيع العقد في خلال 15 يوم من اليوم التالي لتاريخ إخطاره بترسية المشروع عليه، و إلا يجوز **للبنك** سحب الترسية منه، كما يجوز **للبنك** حرمانه من دخول أية مناقصات أخرى في المستقبل.
12. The awarded Contractor shall submit the necessary insurance policies as per the market norms (Workers Comp., etc.) and shall be valid for the duration of the Project plus the 12 months maintenance period.		**.12** على المقاول الذي تمت الترسية عليه تقديم بوالص التأمين اللازمة عن المبنى و العمال، حسب المتبع في كل حالة، و تكون سارية المفعول طيلة مدة التنفيذ مضاف إليها 12 شهراً عن مدة الصيانة.
13. Execution Period: (.....) months, which includes the mobilization period, execution of the Project in full, obtaining the buildings completion certificate, water and electricity connection procedures, and any other procedures required by any relevant government or semi-government entity.		**.13** مدة التنفيذ: (.....) شهراً و تشمل فترة التحضير و التنفيذ للمشروع كاملا و إستخراج شهادة إتمام المباني و إجراءات توصيل الماء و الكهرباء و أي إجراءات أخرى يتم طلبها من أي جهة أو دائرة حكومية أو شبه حكومية ذات الأختصاص.
14. The Project execution period commences 15 days from the day following the Contract Signing date from parties, The execution period shall cover the completion of the whole Project in full, including NOC's, permits, mobilization, soil investigation, and foundation work and testing. It also includes the time required to obtain the buildings completion certificate, and the time required by the relevant authorities to install and connect permanent water and electricity. The execution period is inclusive of Fridays and official holidays. The Contractor is deemed to have taken all the above into consideration when submitting		**.14** مدة تنفيذ المشروع تبدأ بعد 15 يوماً من اليوم التالي لتاريخ توقيع العقد من الطرفين. و تشمل المدة فترة تنفيذ المشروع بالكامل، بما في ذلك إستخراج الرخص من الدوائر المعنية و أعمال التحضير، و إختبارات التربة و الأساسات و أية إختبارات أو إجراءات أخرى يطلبها الإستشاري المختص، و كذلك فترة إستخراج شهادة إتمام المباني و إجراءات توصيل الماء و الكهرباء. كما تشمل مدة التنفيذ أيام الجمع و الأعياد الرسمية. و

his total price for the Project.		يعتبر المقــاول قد تأكـد مـن كل ما ورد أعلاه و أخذه بالإعتبـار عنـد تقديـم سعـره الإجمالي للمشروع.
15. The awarded Contractor undertakes that, for one complete year as from the date of preliminary handover, he will carryout all the maintenance required for the works he has completed.		**.15** يلتـزم المقـاول الذي تمت الترسية عليه بصيـانة كافة الأعمـال التي نفذها لمـدة سنـة كاملـة مـن تاريـخ الإستـلام الإبتـدائـي.
16. Approval of the materials for the Project shall be through the awarded Contractor selecting one of the brands listed in the specifications and submitting it to the Consultant for his approval prior to supply and use the same in the Project.		**.16** إعتماد المواد الخاصة بالمشروع يتم بإختيار المقاول الذي تمت الترسية عليه لإحدى النوعيات المذكورة بالمواصفات و تقديمها للإستـشاري لإعتـمادها قـبل توريـدها و إستخدامها في المشروع.
17. The awarded Contractor shall supply and install a Project signboard, as per the Terms and Conditions of the contract and in compliance with the standards of **FAB – NHL**. The signboard shall clearly display the names of the **FAB – NHL**, Owner, Consultant, Contractor, and the Project Number.		**.17** المقـاول الذي تمت الترسية عليه ملـزم بتـوريد و تركيـب لـوحة منـاسبـة للموقع حسب شروط العطاء و شروط **البنك** مواضحاً عليها إسـم **البـنك** و الــمالك و الإستــشاري و المقاول و رقم المشروع.
18. Payment Method: Interim payments based on percentage completion of the works, subject to a minimum period of 30 days for each payment and a completion percentage of 20% of the construction amount for that same period.		**.18** طريقة الدفع: دفعات حسب نسب الإنجاز بالمشروع، بحيث لا تقل فترة كل دفعة عن ثلاثين يوماً و لا تقل نسبة الإنجاز لتلك الفترة عن 10% من قيمة المقاولة الفعلية.
19. Daily Penalty in case of delay: 10% of the Project Costs (AED) divided by 25% of the execution period (Day), subject to a maximum of 10% of the Project value on the aggregate.		**.19** غرامة التأخير اليومية: 10% من قيمة المقاولة الفعلية (درهم) مقسومة على 25% من مدة التنفيذ (يوم)، بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة 10% من قيمة المشروع

20. Retention Amount: 10% of the value of the executed works. Half the retained amounts (5%) shall be released pursuant to the official preliminary handing over, and the other half (5%) shall be released pursuant to the final handing over (i.e. after completion of the maintenance period and issuance of a completion certificate).		**.20** قيمة المحتجزات: 10% من قيمة الأعمال المنفذة، بحيث يتم الإفراج عن نصفها (5%) بعد إنهاء إجراءات التسوية الإبتدائية، و النصف الآخر (5%) بعد إنهاء إجراءات التسوية النهائية، أي بعد إنتهاء مدة الصيانة و إصدار شهادة إتمام الصيانة.
21. FAB – NHL and the Owner are entitled to increase or decrease the individual quantities in the Tender **BOQ** up to a maximum of 20%, while maintaining the same individual unit rate in the bid. The same may take place prior to signing the Construction Contract or during construction and up to initial takeover.		**.21** يحق للبنك أو المالك تعديل كميات الأعمال الواردة في جدول كميات المناقصة بالزيادة أو النقصان بنفس فئات الأسعار المقدمة في العطاء و ذلك في حدود لا تتجاوز 20% من الكميات و الأعمال، و ذلك من تاريخ العطاء و حتى تاريخ الإستلام النهائي.
22. Under no circumstance, shall any conflict or dispute be referred to an arbitration committee.		**.22** لا يجوز بأي حال من الأحوال إحالة أي نزاع إلى لجان تحكيم.
23. Issues not covered under these here Terms and Conditions or in the Construction Agreement, shall fall under the provisions of Law number (4) of the year 1977, concerning Tenders, Auctions, and Stores, along with its Executive Regulations issued vide Regulation number (3), of the year 1977, as well as its amendments. Such issues may also fall under the provisions of the Executive Council Decision number (23), Session 20/81, concerning the General Conditions of Contract in the Field of Civil Contracting.		**.23** فيما لم تتضمنه هذه الشروط أو عقد المقاولة، تطبق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1977م في شأن المناقصات و المزايدات و المستودعات و لائحته التنفيذية الصادرة بالنظام رقم (3) لسنة 1977م و تعديلاته، و كذلك أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (23)جلسة 20/81 في شأن الشروط العامة للعقد في مجال مقاولات الأعمال المدنية.
24. Should the Contractor have any queries with regards to the tender documents or anything therein, the same shall be presented to **FAB – NHL**, in writing, no later than one week from the date of invitation to participate in the tender. No queries will be entertained henceforth , The owner has the right always if any differences appear .		**.24** يجب على المقاول في حال كان لديه أي إستفسار عن محتويات المناقصة أن يتقدم بها خطياً إلى البنك في مدة أقصاها اسبوع من تاريخ الدعوة الموجهة له بدخول المناقصة. و لن يتم قبول أية إستفسارات بعد هذا الموعد ويتم تفسير اي تناقض لحساب المالك.

25. Bids shall be submitted in an envelope sealed with red wax. The envelope shall have, on the outside, the name of the Project and the tender number only. No Contractor name or any other markings shall appear on the envelope.		**.25** يكون تقديم العطاءات داخل مظروف مغلق بالشمع الأحمر و يكتب عليه إسم المشروع و رقم المناقصة، و لا يذكر إسم المقاول أو أي علامات أخرى على المظروف.
26. The Tender closing time (i.e. submittal of bid envelopes) shall be at 8.30 O'clock of the morning of the date stated in the invitation to bid letter. No bids shall be accepted after the set time.		**.26** آخر موعد لتقديم المظاريف هو الثامنة والنصف من صباح اليوم المحدد في الدعوة للمناقصة، و لا تقبل أية عطاءات بعد هذا الوقت.
27. Contractors are required to submit their Tender Documents arranged as illustrated in the attached list.		**.27** على المقاولين تقديم مستندات المناقصة مرتبة حسب القائمة المرفقة.

Contractor Name :		إسم المقاول :
Authorized Person :		المسؤول المعتمد :
Signature :		التوقيع :
Telephone :		التلفون :
Fax :		الفاكس :
Seal :		الختم :

Arrangement of Tender Documents inside Offer Envelope		ترتيب مستندات المناقصة بمظروف العطاء	
S. N.	**Document**	**المستند**	**م**
1.	Original Bid Letter (Form of Tender) signed and stamped.	أصل خطاب العرض مختوم و موقع.	**.1**
2.	Copy of Power Of Attorney for the authorized signatory.	صورة عن إعتماد التوقيع للشخص المخول بالتوقيع.	**.2**
3.	Copy of valid Registration with First Abu Dhabi Bank – National Housing Loans (**FAB – NHL**).	صورة عن شهادة تسجيل المقاول لدي بنك ابوظبي الأول – قروض الإسكان للمواطنين، سارية المفعول.	**.3**
4.	Copy of the valid Contractor Classification Certificate issued by the Department Of Planning & Economy.	صورة عن إجازة التصنيف للمقاول، سارية المفعول، صادرة من دائرة التخطيط و الإقتصاد.	**.4**
5.	**Original + Coy of** Bill of Quantities (**BOQ**) & Tables of Materials and Suppliers & General and Particular Specifications fully stamped and signed. All individual items have to be priced with no exception whatsoever.	**أصل + صورة** من جداول الكميات و المواصفات العامة و الخاصة و جداول المواد و الموردين مختومة و موقعة بالكامل، و تكون جميع البنود فيها مسعرة بلا إستثناء.	**.5**
6.	Drawings signed and fully stamped from Consultant & Contractor.	المخططات موقعة و مختومة بالكامل من المقاول و الإستشاري.	**.6**